

1500607-71.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... bem. Embora existam indícios de tráfico, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração do crime narrado na denúncia. A versão do acusado de que as porções de maconha se destinavam ao seu consumo não foi suficientemente rechaçada pelas provas produzidas. O réu não foi visto praticando ato de comércio e, conforme se depreende do relato do policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500607-71.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000409

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096199/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 17228682 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1818/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2096199 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDO LOPES RAMOS

Em 02 de fevereiro de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado LUCAS FERNANDO LOPES RAMOS; o acusado referido; e a testemunha Diego Luciano Garcia Costa, que prestou seu depoimento. A testemunha Ketilem Luana Branco, por ser companheira do réu, recusou-se a prestar depoimento, conforme gravação que segue. As partes informaram que desistem da oitiva de Eduardo Iracio Goy, o que foi homologado pela MM Juíza. A MM Juíza indeferiu a oitiva de Rafael Pontes Alves, uma vez que, pelas informações descritas na denúncia, a situação dele se assemelha a de corréu. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. LUCAS FERNANDO LOPES RAMOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi

notificado e apresentou defesa prévia (138-140). A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2021 (p. 141-142) e o réu foi citado. Durante a instrução foi inquirida uma testemunha e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, no que foi secundado pela Defensora. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação. Assumiu a propriedade da maconha e aduziu que ela se destinava ao seu uso. O policial civil Diego confirmou a abordagem do réu e a localização das drogas com ele e em sua casa. Pois bem. Embora existam indícios de tráfico, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração do crime narrado na denúncia. A versão do acusado de que as porções de maconha se destinavam ao seu consumo não foi suficientemente rechaçada pelas provas produzidas. O réu não foi visto praticando ato de comércio e, conforme se depreende do relato do policial civil, não há prova segura de que o acusado fosse a pessoa indicada como traficante no local dos fatos. Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, deve ser acolhida a manifestação ministerial para desclassificar o crime indicado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu chegou a ser preso em flagrante pelo delito de tráfico, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra o réu LUCAS FERNANDO LOPES RAMOS para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Oportunamente, expeça-se o necessário, inclusive para restituição ao réu do dinheiro apreendido com ele, e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes, que informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: LUCAS FERNANDO LOPES RAMOS

RG: 43720938, RJ: 213862225-41

Data De Nascimento: 29/07/1994

Filiação: pai NIVALDO LOPES RAMOS, mãe ANDREIA CRISTINA MASCARO RAMOS

Residência: Rua Valentin Zanutto, 271, 99611-4732, Jardim Orlando Chesini Ometto - CEP 17212-609, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.